



P U T U S A N

Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 24 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mandala II Bawah, Rt. 008 Rw.002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 14 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;

Terdakwa didampingi oleh Zulhimi Rizki Filhaj, S.H., dan Yunianika Ajiningrum, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "HILMI & PARTNERS", yang beralamat di Perumahan Pondok Tjandra Indah Jl. Taman

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Selatan No. 60, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Kategori VI sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat total netto ± 11.123 gram dan berat Netto masingmasing: $\pm 5,414$ gram $\pm 4,520$ gram $\pm 1,189$ g;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ARMOUR";

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "MARLLBORO VISTA";
- 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro. warna biru;
- 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam;
- 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam;
- 3 (tiga) kantong plastic berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan di daerah Sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya dengan berat total netto $\pm$ 13,386 gram dengan berat netto masing-masing : $\pm$ 4,551 gram $\pm$ 4,477 gram $\pm$ 4,358 gram;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK an. Sekar Arum Citranaya Kusumah;
- 1 (satu) Unit mobil Toyota raize . warna hitam silver metalik. Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502. No. Pol. B 2282 KIQ atas nama Sekar Arum Citranaya Kusumah;

dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yaitu Sdri. PARMAWATI BR SINUHAJI.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Advokat Terdakwa mengajukan keberatan/*pledooi* tertulis pada tanggal 10 Maret 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak secara jelas membuktikan zat narkotika yang dimaksud, karena yang dominan ditunjukkan hanyalah media tembakaunya.
2. Unsur memiliki atau menguasai dalam Pasal 111 UU Narkotika tidak terbukti secara sempurna, karena barang tersebut merupakan titipan dari orang lain.
3. Jaksa penuntut umum meng-ekstra dan memisah dalam pemeriksaan laboratorium forensik antara tembakau dengan zat kimianya, maka menurut Penasehat Hukum tidak tepat penggunaan Pasal 111 UU Narkotika karena memang yang mengandung narkotika bukan tembakau melainkan MDMA-4en-PINACA yang termasuk bukan tanaman.
4. Perkara ini tidak menunjukkan adanya jaringan peredaran narkotika atau organized crime.

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembuktian Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 240 ayat (4) KUHP : Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.
6. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya kunci mobil beserta gantungan dompet tersebut juga dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu pemilik kendaraan yang sama dengan penerima kendaraan dan STNK tersebut.
7. Penuntut Umum tidak dapat hanya mendasarkan pembuktian pada pengakuan terdakwa tanpa dukungan alat bukti lain.

Dengan demikian, pembuktian Penuntut Umum tidak cukup kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara pidana.

Majelis Hakim Yang Mulia; Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang telah kami kemukakan, kami selaku Advokat Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya, dengan mempertimbangkan bahwa:
4. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan hingga persidangan;
5. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
7. Terdakwa bukan bagian dari jaringan peredaran narkoba atau kejahatan terorganisir;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan agar barang bukti diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK an. Sekar Arum Citranaya Kusumah

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit mobil Toyota Raize warna hitam silver metalik. Noka MHKAA1BAOPJ100803, Nosin 1KRA811502, No. Pol B 2282 KIQ atas nama Sekar Arum Citranaya Kusumah

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yaitu Sdri. PARMAWATI BR SINUHAJI.

11. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dalam hukum pidana dikenal asas "*In dubio pro reo*", yakni apabila terdapat maka hendaknya diputuskan hal yang paling menguntungkan bagi Terdakwa. Kami tidak membantah fakta yang telah terungkap di persidangan. Namun apabila dalam menilai kadar kesalahan, tingkat niat (mens rea), maupun dalam menentukan berat-ringannya pidana masih terdapat ruang pertimbangan, kiranya asas tersebut dapat menjadi pedoman kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia.

Terdakwa telah bersikap kooperatif sejak awal, bukan residivis, serta tidak menjadikan perbuatan ini sebagai mata pencaharian, Ia telah mengakui dan menyesali perbuatannya. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan.

Demikian Nota Pembelaan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-5691/11/2025, tanggal 15 Desember 2025, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KEVIN ARNOLD TERDAKWA DARI MARTINUS, pada hari Jum'at, tanggal 12 September 2025, sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Hotel My Dormy UMM Malang No. E 205 yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at, 22 Agustus 2025, sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa melihat Story Instagram pada sebuah akun Instagram @girlpowerr.ind yang memposting Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang membuat Terdakwa tertarik untuk membeli dan menghubungi akun Instagram @girlpowerr.ind. Pada saat Terdakwa memesan diharuskan melakukan pembayaran terlebih dahulu, namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang, akhirnya Terdakwa mengirimkan foto identitas pribadi Terdakwa berupa KTP. Selanjutnya akun Instagram @girlpowerr.ind mengirim barang pesanan Terdakwa tersebut dengan cara diranjau di pinggir jalan raya dibawah pohon di daerah Jakarta barat, Dengan adanya hal tersebut Terdakwa berangkat dan saat sampai di tempat ranjauan, Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 25 September 2025, terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram @girlpowerr.ind sebanyak $\pm$ 200 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa sebanyak 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran Rp. 2.900.000 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa apabila sudah laku terjual semua. Selanjutnya Terdakwa mencubit sedikit demi sedikit Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang berat awalnya $\pm$ 200 gram tersebut untuk dikonsumsi sendiri hingga tersisa $\pm$ 130 gram;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 10 september 2025, Narkotika jenis Tembakau Sintetis $\pm$ 130 gram tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kota Malang untuk di edarkan dengan cara di pecah menjadi beberapa bungkus yang dimasukkan kedalam plastic klip siap edar. Selanjutnya pada hari kamis, 11 september 2025, Terdakwa sampai di Kota Malang dan langsung mengedarkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis di daerah Junrejo Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bervariasi sekitar $\pm$ 55 gram dan sudah laku terjual, kemudian Terdakwa meranjau kembali di daerah Gempol Pasuruan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total $\pm$ 55 gram dan laku terjual, dan terakhir terdakwa meranjau Narkotika jenis

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Sintetis pada Sepanjang Jalanan Dekat Masjid Agung Kota Surabaya Jalan Masjid Al-Akbar Timur No. 01 Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat total $\pm 13,386$ gram. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Kota Malang dan beristirahat di Hotel My Dormy UMM Malang yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dan menyimpan sisa Narkotika jenis Tembakau Sintetis sebanyak 3 (tiga) bungkus di meja kamar Hotel;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 September 2025, sekitar pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Hotel My Dormy UMM Malang No. E 205 yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur bersama didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi YOPI TRIYA HANDIKA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic yang berisi irisan daun kering Narkotika jenis Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat total netto $\pm 11,123$ gram dan berat Netto masing-masing : $\pm 5,414$ gram, $\pm 4,520$ gram, $\pm 1,189$ gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ARMOUR", 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "MARLLBORO VISTA", 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro warna biru dengan No. 082332557501; 860460060774911 No. Imei 860460060774903, 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam dengan No. 081523872222, 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam, 1 (satu) lembar STNK an. SEKAR ARUM CITRANAYA KUSUMAH, 1 (satu) Unit mobil Toyota Raize, warna hitam silver metalik, Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502, No. Pol. B 2282 KIQ atas nama SEKAR ARUM CITRANAYA KUSUMAH. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga dilakukan penggeledahan di tempat Terdakwa merantau yakni di daerah Sepanjang Jalanan Dekat Masjid Agung Kota Surabaya Jalan Masjid Al-Akbar Timur No. 01 Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan $\pm 13,386$ gram masing-masing : $\pm 4,551$ gram, $\pm 4,477$ gram, $\pm 4,358$ gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 September 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastic berisi irisan daun kering Narkotika jenis Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat total Netto $\pm 24,575$ gram dan berat Netto masing-masing $\pm 5,414$ gram, $\pm 4,520$ gram, $\pm 1,189$ gram, $\pm 4,551$ gram, $\pm 4,477$ gram, $\pm 4,358$ gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 08874/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS** dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
 - = 27411/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 4,551$ gram;
 - = 27412/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 4,477$ gram;
 - = 27413/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 4,358$ gram;

Adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 08875/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS** dengan kesimpulan :

- Barang Bukti:
 - = 27408/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 5,414$ gram;
 - = 27409/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 4,520$ gram;
 - = 27410/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 1,189$ gram;

Adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa KEVIN ARNOLD TERDAKWA DARI MARTINUS**, pada hari Jum'at, tanggal 12 September 2025, sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2025, atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Hotel My Dormy UMM Malang No. E 205 yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang namun karena Terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar saksi berada di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 September 2025, sekitar pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Hotel My Dormy UMM Malang No. E 205 yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur bersama didatangi oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi YOPI TRIYA HANDIKA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic yang berisi irisan daun kering Narkotika jenis Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat total netto

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



± 11,123 gram dan berat Netto masing-masing : ± 5,414 gram, ± 4,520 gram, ± 1,189 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ARMOUR", 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "MARLLBORO VISTA", 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro warna biru dengan No. 082332557501; 860460060774911 No. Imei 860460060774903, 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam dengan No. 081523872222, 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam, 1 (satu) lembar STNK an. SEKAR ARUM CITRANAYA KUSUMAH, 1 (satu) Unit mobil Toyota Raize, warna hitam silver metalik, Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502, No. Pol. B 2282 KIQ atas nama SEKAR ARUM CITRANAYA KUSUMAH. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga dilakukan penggeledahan di tempat Terdakwa meranjau yakni di daerah Sepanjang Jalanan Dekat Masjid Agung Kota Surabaya Jalan Masjid Al-Akbar Timur No. 01 Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic berisikan ± 13,386 gram masing-masing : ± 4,551 gram, ± 4,477 gram, ± 4,358 gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 September 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastic berisi irisan daun kering Narkotika jenis Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat total Netto ± 24,575 gram dan berat Netto masing-masing ± 5,414 gram, ± 4,520 gram, ± 1,189 gram, ± 4,551 gram, ± 4,477 gram, ± 4,358 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 08874/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS** dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
 - = 27411/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto ± 4,551 gram;
 - = 27412/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto ± 4,477 gram;
 - = 27413/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto ± 4,358 gram;

Adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 08875/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa **KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS** dengan kesimpulan :

- Barang Bukti:
 - = 27408/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 5,414 gram;
 - = 27409/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 4,520 gram;
 - = 27410/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 1,189 gram;

Adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Advokat Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Supriyanto, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, di Hotel My Dormy UMM Malang kamar No. E206, di Jl.

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang, Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa pada waktu pengeledahan, Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ARMOUR";
- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "MARLLBORO VISTA";
- 3) 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro. warna biru dengan No.082332557501;
- 4) 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam, dengan No. 081523872222, No. Imei 350872361740416;
- 5) 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam;
- 6) 1 (satu) lembar STNK an. Sekar Arum Citranaya Kusumah;
- 7) 1 (satu) Unit mobil Toyota raize . warna hitam silver metalik. Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502. No. Pol. B 2282 KIQ atas nama Sekar Arum Citranaya Kusumah;
- 8) 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di hotel My Dormy UMM Malang Kamar No. E205, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang dengan berat total netto $\pm$ 11,123 gram dengan berat netto masing:
 1. $\pm$ 5, 414 gram;
 2. $\pm$ 4,520 gram;
 3. $\pm$ 1,189 gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika telah meranjau tembakau sintetis di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, dan akhirnya Saksi bersama Tim menuju lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya dengan berat total netto $\pm$ 13,386 gram dengan berat netto masing:
 - a. $\pm$ 4,551 gram;
 - b. $\pm$ 4,477 gram;
 - c. $\pm$ 4,358 gram;

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan yang diranjau adalah titipan teman Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli tembakau sintetis melalui aplikasi instagram dengan akun @girlpowerr.Ind dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 dengan diranjau di pinggir jalan Raya di bawah pohon di daerah Jakarta Barat tersebut pada awalnya sebanyak $\pm$ 200 gram, dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari total $\pm$ 200 gram tersebut, Terdakwa ambil sedikit demi sedikit untuk dikonsumsi sendiri sehingga tinggal $\pm$ 130 gram, yang kemudian dibawa ke Kota Malang pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 dengan tujuan Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa bagi/pecah menjadi beberapa bungkus, dan dimasukkan ke plastik klip;
- Bahwa sesampainya di Kota Malang, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, Terdakwa meranjau di daerah Junrejo Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bervariasi, dengan total $\pm$ 55 gram dan sudah laku terjual, setelah itu Terdakwa meranjau di daerah Gempol Pasuruan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bervariasi dengan total $\pm$ 55 gram, dan sudah laku terjual dan terakhir Terdakwa meranjau di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat total 24,575 gram, yang kesemuanya Terdakwa ranjau pada hari Kamis tanggal 11 September 2025;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara dirinya mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan cara, Terdakwa menawarkan melalui aplikasi Instagram dengan akun Terdakwa @feedingiraffeyuk, dan jika ada yang memesan maka pembeli harus membayar terlebih dahulu ke Bank SEABANK dengan No. Rek 901129042193 atas nama Kevin Arnold, dan setelah pembeli mentransfer maka Terdakwa akan meranjau tembakau sintetis tersebut dengan cara mengirim foto dan titik koordinat dimana barang/tembakau sintetis tersebut akan Terdakwa ranjau kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga per-5 (lima) gramnya dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), dimana dari harga jual tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa membeli tembakau sintesis dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-5 (lima) gramnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan ada beberapa keterangan Saksi yang tidak benar dan mengajukan keberatan, yaitu mengenai:

- bahwa Terdakwa tidak menjual tembakau sintesis;
- bahwa tembakau sintesis yang diranjau oleh Terdakwa merupakan titipan dari pemesan, yang sebelumnya minta dicarikan tembakau sintesis dan sudah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yopi Triya Handika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, di Hotel My Dormy UMM Malang kamar No. E206, di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang, Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pengeledahan, Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ARMOUR";
 - 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "MARLLBORO VISTA";
 - 3) 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro. warna biru dengan No.082332557501;
 - 4) 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam, dengan No. 081523872222, No. Imei 350872361740416;
 - 5) 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam;
 - 6) 1 (satu) lembar STNK an. Sekar Arum Citranaya Kusumah;
 - 7) 1 (satu) Unit mobil Toyota raize . warna hitam silver metalik. Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502. No. Pol. B 2282 KIQ

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sekar Arum Citranaya Kusumah;

8) 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di hotel My Dormy UMM Malang Kamar No. E205, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang dengan berat total netto $\pm$ 11,123 gram dengan berat netto masing:

1. $\pm$ 5, 414 gram;
2. $\pm$ 4,520 gram;
3. $\pm$ 1,189 gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika telah meranjau tembakau sintetis di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, dan akhirnya Saksi bersama Tim menuju lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya dengan berat total netto $\pm$ 13,386 gram dengan berat netto masing:

- a) $\pm$ 4,551 gram;
- b) $\pm$ 4,477 gram;
- c) $\pm$ 4,358 gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan yang diranjau adalah titipan teman Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli tembakau sintetis melalui aplikasi instagram dengan akun @girlpowerr.Ind dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 dengan diranjau di pinggir jalan Raya di bawah pohon di daerah Jakarta Barat tersebut pada awalnya sebanyak $\pm$ 200 gram, dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dari total $\pm$ 200 gram tersebut, Terdakwa ambil sedikit demi sedikit untuk dikonsumsi sendiri sehingga tinggal $\pm$ 130 gram, yang kemudian dibawa ke Kota Malang pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 dengan tujuan Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa bagi/pecah menjadi beberapa bungkus, dan dimasukkan ke plastik klip;

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kota Malang, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, Terdakwa meranjau di daerah Junrejo Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bervariasi, dengan total $\pm$ 55 gram dan sudah laku terjual, setelah itu Terdakwa meranjau di daerah Gempol Pasuruan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bervariasi dengan total $\pm$ 55 gram, dan sudah laku terjual dan terakhir Terdakwa meranjau di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat total 24,575 gram, yang kesemuanya Terdakwa ranjau pada hari Kamis tanggal 11 September 2025;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara dirinya mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan cara, Terdakwa menawarkan melalui aplikasi Instagram dengan akun Terdakwa @feedingiraffeyuk, dan jika ada yang memesan maka pembeli harus membayar terlebih dahulu ke Bank SEABANK dengan No. Rek 901129042193 atas nama Kevin Arnold, dan setelah pembeli mentransfer maka Terdakwa akan meranjau tembakau sintetis tersebut dengan cara mengirim foto dan titik koordinat dimana barang/tembakau sintetis tersebut akan Terdakwa ranjau kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga per-5 (lima) gramnya dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dari harga jual tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa membeli tembakau sintesis dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-5 (lima) gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan ada beberapa keterangan Saksi yang tidak benar dan mengajukan keberatan, yaitu mengenai:

- bahwa Terdakwa tidak menjual tembakau sintetis;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tembakau sintetis yang diranjau oleh Terdakwa merupakan titipan dari pemesan, yang sebelumnya minta dicarikan tembakau sintetis dan sudah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa;

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 September 2025 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat total Netto $\pm 24,575$ gram dan berat Netto masing-masing $\pm 5,414$ gram, $\pm 4,520$ gram, $\pm 1,189$ gram, $\pm 4,551$ gram, $\pm 4,477$ gram, $\pm 4,358$ gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08875/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, dengan Surat Permintaan Nomor B/603/IX/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 12 September 2025, hal permohonan pengujian laboratorium dan penimbangan barang bukti:

Barang Bukti Yang Diterima:

- 27408/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 5,414$ gram, dikembalikan berat netto $\pm 4,965$ gram;
- 27409/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 4,520$ gram, dikembalikan berat netto $\pm 4,077$ gram;
- 27410/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 1,189$ gram, dikembalikan berat netto $\pm 0,668$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Kevin Arnold Anak dari Martinus;

Dengan Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 27408/2025/NNF.- s.d 27410/2025/NNF.- seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam golongan

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08874/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, dengan Surat Permintaan Nomor B/604/IX/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 12 September 2025, hal permohonan pengujian laboratorium dan peninbangan barang bukti:

- = 27411/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 4,551 gram (dikembalikan berat netto $\pm$ 4,032 gram)
- = 27412/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 4,477 gram (dikembalikan berat netto $\pm$ 3,906 gram);
- = 27413/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 4,358 gram (dikembalikan berat netto $\pm$ 3,707 gram);

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Kevin Arnold Anak dari Martinus;

Dengan Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- = 27411/2025/NNF.- s.d 27413/2025/NNF.- seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan, yaitu:

Saksi Della Intan Ekasari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Terdakwa;

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018, di Kota Malang, ketika Saksi sedang PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Terdakwa sebagai *customer* di sana;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jakarta, namun sering berkunjung menemui Saksi di Kota Malang, dengan mengendarai mobil jenis Toyota Raize dengan No. Pol B 2282 KIG warna Silver;
- Bahwa setahu Saksi, mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut adalah milik ibu Terdakwa yang bernama Ibu Parmawati Br Sinuhaji, karena pada saat akan membeli mobil tersebut, ibu Terdakwa dan Terdakwa meminta saran dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kwitansi pembayaran pembelian mobil tertanggal 23 Juli 2025 atas nama ibu Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dibeli ibu Terdakwa adalah mobil bekas;
- Bahwa setahu Saksi, BPKB mobil milik ibu Terdakwa masih atas nama Sekar Arum Citranaya;
- Bahwa di persidangan, Saksi menunjukkan percakapannya melalui *whatsapp* dengan ibu Terdakwa, Parmawati Br Sinuhaji, bulan Juli 2025, mengenai pembelian mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, di Hotel My Dormy UMM Malang kamar No. E206, di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang, petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ARMOUR";
 - 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "MARLLBORO VISTA";
 - 3) 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro. warna biru dengan No.082332557501;
 - 4) 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam, dengan No. 081523872222, No. Imei 350872361740416;
 - 5) 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam;
 - 6) 1 (satu) lembar STNK an. Sekar Arum Citranaya Kusumah;
 - 7) 1 (satu) Unit mobil Toyota raize . warna hitam silver metalik. Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502. No. Pol. B 2282 KIQ

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Sekar Arum Citranaya Kusumah;

- 8) 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di hotel My Dormy UMM Malang Kamar No. E205, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang dengan berat total netto $\pm 11,123$ gram dengan berat netto masing yaitu $\pm 5,414$ gram, $\pm 4,520$ gram dan $\pm 1,189$ gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika telah meranjau tembakau sintetis di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya atas pesanan dari Bagas, dan akhirnya petugas polisi bersama Terdakwa, menuju lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya dengan berat total netto $\pm 13,386$ gram dengan berat netto masing yaitu $\pm 4,551$ gram, $\pm 4,477$ gram dan $\pm 4,358$ gram;
 - Bahwa tembakau sintetis tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan yang diranjau adalah titipan teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis melalui aplikasi instagram dengan akun @girlpowerr.lnd dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 dengan diranjau di pinggir jalan Raya di bawah pohon di daerah Jakarta Barat tersebut pada awalnya sebanyak ± 200 gram, dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dari total ± 200 gram tersebut, Terdakwa ambil sedikit demi sedikit untuk dikonsumsi sendiri sehingga tinggal ± 130 gram, yang kemudian dibawa ke Kota Malang pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 dengan tujuan Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa bagi/pecah menjadi beberapa bungkus, dan dimasukkan ke plastik klip;
 - Bahwa sesampainya di Kota Malang, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, Terdakwa meranjau di beberapa tempat, terakhir di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, sebanyak 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, dengan berat total netto $\pm 13,386$ gram dengan berat netto masing

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu $\pm 4,551$ gram, $\pm 4,477$ gram dan $\pm 4,358$ gram, yang merupakan pesanan Bagas;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan pembelian tembakau sintetis dengan cara pemesan mengirimkan uang ke rekening Bank SEABANK dengan No. Rek 901129042193 atas nama Kevin Arnold, dan setelah pemesan mentransfer maka Terdakwa akan meranjau tembakau sintetis tersebut dengan cara mengirim foto dan titik koordinat dimana barang/tembakau sintetis tersebut akan Terdakwa ranjau kepada pemesan/penitip;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemesan tembakau sintetis tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah negatif, karena ~~setahu~~ Terdakwa untuk tembakau sintetis tidak dapat terdeteksi melalui tes urine, harus dengan tes khusus, antara lain tes melalui rambut atau melalui darah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ARMOUR";
- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "MARLLBORO VISTA";
- 3) 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro. warna biru dengan No.082332557501;
- 4) 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam, dengan No. 081523872222, No. Imei 350872361740416;
- 5) 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam;
- 6) 1 (satu) lembar STNK an. Sekar Arum Citranaya Kusumah;
- 7) 1 (satu) Unit mobil Toyota raize . warna hitam silver metalik. Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502. No. Pol. B 2282 KIQ atas nama Sekar Arum Citranaya Kusumah;
- 8) 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di hotel My Dormy UMM Malang Kamar No. E205, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang dengan berat total netto $\pm 11,123$ gram dengan berat netto masing:
 - a. $\pm 5,414$ gram;
 - b. $\pm 4,520$ gram;
 - c. $\pm 1,189$ gram;
- 9) 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Sintetis, yang ditemukan di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya dengan berat total netto $\pm 13,386$ gram dengan berat netto masing:

- a. $\pm 4,551$ gram;
- b. $\pm 4,477$ gram;
- c. $\pm 4,358$ gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, di Hotel My Dormy UMM Malang kamar No. E206, di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang, Saksi Agus Supriyanto, S.H., bersama Saksi Yopi Triya Handika dan Tim, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ARMOUR";
 - b) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "MARLLBORO VISTA";
 - c) 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro. warna biru dengan No.082332557501;
 - d) 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam, dengan No. 081523872222, No. Imei 350872361740416;
 - e) 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam;
 - f) 1 (satu) lembar STNK an. Sekar Arum Citranaya Kusumah;
 - g) 1 (satu) Unit mobil Toyota raize . warna hitam silver metalik. Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502. No. Pol. B 2282 KIQ atas nama Sekar Arum Citranaya Kusumah;
 - h) 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di hotel My Dormy UMM Malang Kamar No. E205, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang dengan berat total netto $\pm 11,123$ gram dengan berat netto masing:
 - 1) $\pm 5,414$ gram;
 - 2) $\pm 4,520$ gram;
 - 3) $\pm 1,189$ gram;
2. Bahwa Terdakwa telah meranjau tembakau sintetis di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya atas pesanan Bagas, dan

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi Agus Supriyanto, S.H., bersama Saksi Yopi Triya Handika dan Tim serta Terdakwa, menuju lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya dengan berat total netto $\pm 13,386$ gram dengan berat netto masing-masing yaitu $\pm 4,551$ gram, $\pm 4,477$ gram dan $\pm 4,358$ gram;
- 3. Bahwa tembakau sintetis yang ada hotel My Dormy UMM Malang Kamar No. E205, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang dengan berat total netto $\pm 11,123$ gram adalah milik Terdakwa, sedangkan yang diranjau adalah titipan teman Terdakwa, atas nama Bagas;
- 4. Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis melalui aplikasi instagram dengan akun @girlpowerr.Ind dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 dengan diranjau di pinggir jalan Raya di bawah pohon di daerah Jakarta Barat tersebut pada awalnya sebanyak ± 200 gram, dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 5. Bahwa selanjutnya dari total ± 200 gram tersebut, Terdakwa ambil sedikit demi sedikit untuk dikonsumsi sendiri sehingga tinggal ± 130 gram, yang kemudian dibawa ke Kota Malang pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 dengan tujuan Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa bagi/pecah menjadi beberapa bungkus, dan dimasukkan ke plastik klip. Bahwa sesampainya di Kota Malang, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, Terdakwa meranjau di daerah Junrejo Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bervariasi, dengan total ± 55 gram dan sudah laku terjual, setelah itu Terdakwa meranjau di daerah Gempol Pasuruan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bervariasi dengan total ± 55 gram, dan sudah laku diedarkan dan terakhir Terdakwa meranjau di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat total 24,575 gram, yang kesemuanya Terdakwa ranjau pada hari Kamis tanggal 11 September 2025;
- 6. Bahwa Terdakwa mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan cara, Terdakwa menawarkan melalui aplikasi Instagram dengan akun Terdakwa @feedingiraffeyuk, dan jika ada yang memesan atau titip beli maka harus

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar terlebih dahulu ke Bank SEABANK dengan No. Rek 901129042193 atas nama Kevin Arnold, dan setelah pemesan mentransfer maka Terdakwa akan meranjau tembakau sintetis tersebut dengan cara mengirim foto dan titik koordinat dimana barang/tembakau sintetis tersebut akan Terdakwa ranjau kepada pemesan yang titip dibelikan;

7. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari peranannya sebagai perantara mencari tembakau sintetis pesanan dari para pembeli/pemesan;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan tembakau sintetis maupun mengonsumsi tembakau sintetis;
9. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08875/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, dengan Surat Permintaan Nomor B/603/IX/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 12 September 2025, hal permohonan pengujian laboratorium dan penimbangan barang bukti:

Barang Bukti Yang Diterima:

27408/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 5,414 gram, dikembalikan berat netto $\pm$ 4,965 gram;

27409/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 4,520 gram, dikembalikan berat netto $\pm$ 4,077 gram;

27410/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik, berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 1,189 gram, dikembalikan berat netto $\pm$ 0,668 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Kevin Arnold Anak dari Martinus;

Dengan Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 27408/2025/NNF.- s.d 27410/2025/NNF.- seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08874/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, dengan Surat Permintaan Nomor B/604/IX/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 12 September 2025, hal permohonan pengujian laboratorium dan penimbangan barang bukti:

= 27411/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 4,551$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 4,032$ gram)

= 27412/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 4,477$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 3,906$ gram);

= 27413/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm 4,358$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 3,707$ gram);

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa Kevin Arnold Anak dari Martinus;

Dengan Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 27411/2025/NNF.- s.d 27413/2025/NNF.- seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah benar *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tahun 2026, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang membawa perubahan dan penyesuaian terhadap sistem pemidanaan, termasuk terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *lex favor reo*, yaitu asas yang menentukan bahwa apabila terdapat lebih dari satu ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang harus diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *lex favor reo* tersebut, meskipun ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku sebagai ketentuan hukum materiil, namun dalam hal penjatuhan pidananya wajib disesuaikan dengan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut mengandung pengaturan mengenai sistem pemidanaan yang lebih proporsional, memberikan ruang alternatif pemidanaan, serta menekankan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, sehingga secara normatif lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan sistem pemidanaan sebelumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal I ayat (1): Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus;
- Pasal II ayat (5) huruf a: Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal:

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



a. pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;

Bahwa berdasarkan Pasal I ayat (1) UU Penyesuaian, frase "paling singkat 5 (lima) tahun" dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tidak lagi berlaku sebagai batasan wajib minimum. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sepanjang tidak melebihi batas maksimal 20 (dua puluh) tahun. Pengecualian hanya berlaku untuk pidana seumur hidup yang tetap sebagai pilihan tersendiri;

Bahwa berdasarkan Pasal II ayat (5) huruf a UU Penyesuaian, ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang semula bersifat kumulatif wajib (penjara dan denda) diubah menjadi kumulatif alternatif. Hakim berwenang memilih untuk menjatuhkan:

- Hanya pidana penjara (seumur hidup atau waktu tertentu); atau
 - Hanya pidana denda; atau
 - Penjara dan denda secara bersamaan,
- sesuai dengan pertimbangan keadilan dalam setiap perkaranya;

Menimbang bahwa karena Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tidak diubah teksnya, besaran denda yang tercantum yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tetap berlaku sebagai patokan apabila hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana denda.

Menimbang bahwa berdasarkan Penerapan UU Penyesuaian dalam pemidanaan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika merupakan posisi yang lebih menguntungkan bagi terdakwa karena:

- Menghilangkan kewajiban minimal 5 tahun penjara, memberikan ruang untuk pidana yang lebih ringan dan proporsional;
- Memberikan pilihan alternatif sehingga terdakwa tidak harus menerima kedua jenis pidana (penjara dan denda) secara bersamaan;
- Memperkuat asas ultimum remedium dengan memberikan diskresi kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang paling tepat sesuai konteks kasus;

Menimbang bahwa Penerapan ini tidak melanggar asas *nullum crimen nulla poena sine lege*, karena:

- Tindak pidana tetap dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;
- Ancaman pidananya tetap ada dalam pasal yang sama;
- Perubahan hanya terletak pada cara penerapan ancaman pidana tersebut, yang diatur secara sah oleh UU Penyesuaian sebagai *lex specialis* dan *lex posterior*;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam memutus perkara tindak pidana narkoba yang termasuk dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba, Majelis Hakim harus menggunakan pasal tersebut sebagai dasar pemidanaan, namun menerapkan ancaman pidananya dengan menyesuaikan pada ketentuan Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yaitu:

1. Menghapus penerapan pidana minimum khusus 5 tahun;
2. Mengubah sistem pemidanaan dari kumulatif wajib menjadi kumulatif alternatif;

Menimbang bahwa oleh karena itu, penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa harus dilakukan dengan merujuk dan menyesuaikan pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sepanjang ketentuan tersebut memberikan akibat hukum yang lebih ringan dan menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berimbang terpenuhinya unsur-unsur dakwaan alternatif tersebut, dengan tetap berpedoman pada asas *lex favor reo* sebagai asas fundamental dalam perlindungan hak Terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal I ayat (1) dan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran narkotika dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, di Hotel My Dormy UMM Malang kamar No. E206, di Jl. Raya Tlogomas No. 246

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babatan, Tegalondo Kota Malang, Saksi Agus Supriyanto, S.H., bersama Saksi Yopi Triya Handika dan Tim, telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ARMOUR";
- 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "MARLLBORO VISTA";
- 3) 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro. warna biru dengan No.082332557501;
- 4) 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam, dengan No. 081523872222, No. Imei 350872361740416;
- 5) 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam;
- 6) 1 (satu) lembar STNK an. Sekar Arum Citranaya Kusumah;
- 7) 1 (satu) Unit mobil Toyota raize . warna hitam silver metalik. Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502. No. Pol. B 2282 KIQ atas nama Sekar Arum Citranaya Kusumah;
- 8) 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di hotel My Dormy UMM Malang Kamar No. E205, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang dengan berat total netto $\pm 11,123$ gram dengan berat netto masing-masing yaitu $\pm 5,414$ gram, $\pm 4,520$ gram dan $\pm 1,189$ gram;

Menimbang bahwa selain memiliki tembakau sintetis yang disimpan di Hotel tersebut di atas, Terdakwa juga telah meranjau tembakau sintetis di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya atas pesanan Bagas, dan akhirnya Saksi Agus Supriyanto, S.H., bersama Saksi Yopi Triya Handika dan Tim serta Terdakwa, menuju lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya dengan berat total netto $\pm 13,386$ gram dengan berat netto masing-masing yaitu $\pm 4,551$ gram, $\pm 4,477$ gram dan $\pm 4,358$ gram, yang merupakan titipan pesanan atas nama Bagas;

Menimbang bahwa tembakau sintetis yang ada hotel My Dormy UMM Malang Kamar No. E205, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalondo Kota Malang dengan berat total netto $\pm 11,123$ gram adalah milik Terdakwa, sedangkan yang diranjau adalah titipan pesanan teman Terdakwa, yang bernama Bagas;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis melalui aplikasi instagram dengan akun @girlpowerr.Ind dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 dengan diranjau di pinggir jalan Raya di

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pohon di daerah Jakarta Barat tersebut pada awalnya sebanyak $\pm$ 200 gram, dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya dari total $\pm$ 200 gram tersebut, Terdakwa ambil sedikit demi sedikit untuk dikonsumsi sendiri sehingga tinggal $\pm$ 130 gram, yang kemudian dibawa ke Kota Malang pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 dengan tujuan Terdakwa edarkan dengan cara Terdakwa bagi/pecah menjadi beberapa bungkus sesuai dengan titipan pesanan, dan dimasukkan ke plastik klip. Bahwa sesampainya di Kota Malang, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, Terdakwa meranjau di daerah Junrejo Malang sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat bervariasi, dengan total $\pm$ 55 gram dan sudah laku terjual, setelah itu Terdakwa meranjau di daerah Gempol Pasuruan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bervariasi dengan total $\pm$ 55 gram, dan sudah diedarkan dan terakhir Terdakwa meranjau di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya, sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat total 24,575 gram, yang kesemuanya Terdakwa ranjau pada hari Kamis tanggal 11 September 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan cara, Terdakwa menawarkan melalui aplikasi Instagram dengan akun Terdakwa @feedingiraffeyuk, dan jika ada yang memesan maka pemesan (titip dibelikan) harus membayar terlebih dahulu ke Bank SEABANK dengan No. Rek 901129042193 atas nama Kevin Arnold, dan setelah pembeli mentransfer maka Terdakwa akan meranjau tembakau sintetis tersebut dengan cara mengirim foto dan titik koordinat dimana barang/tembakau sintetis tersebut akan Terdakwa ranjau kepada pemesan atau orang yang titip dibelikan, dan atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis tembakau sintetis serta mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis, dengan cara mencari pesan tembakau sintetis kemudian meranjau pesanan tersebut;

Menimbang bahwa telah pula dilakukan pengujian terhadap tembakau sintetis yang disita dari diri Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 08874/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:
 - = 27411/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 4,551 gram;
 - = 27412/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 4,477 gram;
 - = 27413/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 4,358 gram;

Adalah benar *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

dan juga berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 08875/NNF/2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS dengan kesimpulan :

- Barang Bukti:
 - = 27408/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 5,414 gram;
 - = 27409/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 4,520 gram;
 - = 27410/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan irisan daun dengan berat netto $\pm$ 1,189 gram;

Adalah benar *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, selain menguasai/memiliki tembakau sintetis maka Terdakwa juga berperan sebagai pihak yang mengedarkan narkotika golongan I, sebagai perantara jual beli tembakau sintetis, dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dimana Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan terhadap *pledoi* Advokat Terdakwa mengenai pembuktian Penuntut Umum tidak cukup kuat untuk menyatakan Terdakwa bersalah secara dan meyakinkan sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara pidana, dianggap tidak beralasan hukum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap *pledoi* Advokat Terdakwa agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang meringankan bagi Terdakwa serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya, dengan mempertimbangkan bahwa:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan hingga persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bukan bagian dari jaringan peredaran narkotika atau kejahatan terorganisir;

akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan mengenai amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di hotel My Dormy UMM Malang Kamar No. E205, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalgondo Kota Malang dengan berat total netto $\pm$ 11,123 gram dengan berat netto masing-masing yaitu $\pm$ 5, 414 gram (dikembalikan $\pm$ 4.965 gram), $\pm$ 4,520 gram (dikembalikan $\pm$ 4.077 gram) dan $\pm$ 1,189 gram (dikembalikan $\pm$ 0,668 gram);
- 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya dengan berat total netto $\pm$ 13,386 gram dengan berat netto masing-masing yaitu $\pm$ 4,551 gram (dikembalikan $\pm$ 4.032gram), $\pm$ 4,477 gram (dikembalikan $\pm$ 3,906 gram) dan $\pm$ 4,358 gram (dikembalikan $\pm$ 3,707 gram);

Mengenai barang bukti berupa narkotika, Pasal 101 UU Narkotika menentukan bahwa narkotika dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan agar barang bukti berupa narkotika dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkotika dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkotika tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "ARMOUR";
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "MARLLBORO VISTA";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro. warna biru dengan No.082332557501;
- 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam, dengan No. 081523872222, No. Imei 350872361740416;

Yang disita dari Terdakwa dan digunakan melakukan tindak pidana serta merupakan hasil tindak pidana, namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK an. Sekar Arum Citranaya Kusumah;
- 1 (satu) Unit mobil Toyota raize . warna hitam silver metalik. Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502. No. Pol. B 2282 KIQ atas nama Sekar Arum Citranaya Kusumah;

Yang disita dari Terdakwa dan digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi dari Jakarta menuju ke Kota Malang, dan di persidangan diakui merupakan bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari ibu Terdakwa, Parmawati Br Sinuhaji yang dipakai oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Parmawati Br Sinuhaji melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain dapat meningkatkan tingkat kriminalitas dan ketidakamanan serta dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa mengedarkan narkoba sebagai perantara dapat menyebabkan pengguna narkoba kehilangan produktivitas karena

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan pada narkoba menyebabkan mereka sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi dan dampak buruk lainnya;

- Bahwa tembakau sintetis memiliki efek negatif pada sistem kekebalan tubuh, baik secara langsung melalui kerusakan jaringan, maupun tidak langsung melalui pola hidup buruk yang sering menyertainya, sebab pengguna sintetis cenderung mengabaikan nutrisi, tidur, serta kebersihan tubuh, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai perantara sangat membahayakan bagi para pemesan tembakau sintetis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selain berperan sebagai perantara jual beli tembakau sintetis (narkotika golongan I) juga merupakan korban peredaran gelap Narkotika golongan I dimana Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan Majelis Hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- ~ mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, khususnya norma hukum yang melindungi generasi muda dari kehancuran mental akibat penyalahgunaan narkoba;
- ~ memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan, agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkoba;
- ~ menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, termasuk rasa aman masyarakat yang terganggu oleh peredaran gelap narkoba; serta
- ~ menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa, akan besarnya bahaya dan dampak sosial dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP, dalam menentukan pidana, Majelis Hakim telah memperhatikan secara mendalam:

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



- ~ Tingkat kesalahan dan sikap batin Terdakwa, yang dengan sadar dan sukarela terlibat dalam peredaran gelap narkoba, suatu kejahatan yang oleh yurisprudensi tetap dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa;
- ~ Cara melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan upaya untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum;
- ~ Dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, yang bersifat luas, sistematis, dan merusak, terutama terhadap kesehatan fisik dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa, serta menimbulkan ketakutan dan keresahan sosial;
- ~ Sikap Terdakwa setelah perbuatan, termasuk apakah mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan dan kooperatif selama proses persidangan, atau sebaliknya;
- ~ Keadaan pribadi Terdakwa, meliputi latar belakang, riwayat sosial, dan potensi untuk dibina, namun dengan tidak mengabaikan pertimbangan utama berupa perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara:

- ~ Kepentingan perlindungan masyarakat, yang dalam konteks tindak pidana narkoba merupakan kepentingan yang sangat mendesak dan fundamental, mengingat sifat kejahatan ini yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda; dan
- ~ Kepentingan pembinaan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributif*), namun juga diarahkan untuk memperbaiki diri Terdakwa (*rehabilitatif*) dan mencegah pengulangan kejahatan (*preventif*);

Menimbang bahwa meskipun KUHP Nasional membuka ruang penerapan pidana non-pemencaraan (seperti pidana pengawasan atau denda) dalam hal-hal tertentu, namun dengan memperhatikan secara khusus:

- ~ Sifat dan karakteristik tindak pidana narkoba sebagai *extraordinary crime* yang dampak kerusakannya bersifat masif dan multi-dimensi;
- ~ Kebijakan hukum Nasional dan komitmen internasional dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang menempatkan kejahatan ini sebagai prioritas pemberantasan;
- ~ Kebutuhan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus bagi Terdakwa maupun secara umum bagi masyarakat;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Rasa keadilan masyarakat yang sangat dirugikan oleh maraknya peredaran narkoba;

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk jenis tindak pidana ini, pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dan diperlukan. Namun, penerapannya tetap harus dalam batas-batas yang proporsional dan individual, sesuai dengan peran serta tingkat keterlibatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pemidanaan tersebut di atas, serta dengan kesadaran penuh akan beratnya dampak sosial dari tindak pidana narkoba, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sekaligus mencerminkan sikap tegas hukum terhadap setiap perbuatan yang turut serta merusak mental dan masa depan generasi muda bangsa melalui peredaran narkoba;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN ARNOLD ANAK DARI MARTINUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Kategori VI sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 150 (seratus lima puluh) hari;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana denda tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan secara komprehensif tidak hanya unsur pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi juga asas-asas hukum pidana yang berlaku, perkembangan peraturan perundang-undangan terkini, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap perkara ini dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang dimaksud, ketentuan pidana untuk tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah disesuaikan menjadi: "dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI";

Menimbang bahwa rumusan ancaman pidana "~~dan/atau~~" dalam ketentuan tersebut secara tegas memberikan pilihan alternatif kepada hakim untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau kedua-duanya secara bersamaan, sesuai dengan pertimbangan keadilan dalam setiap perkara konkret;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan asas *lex favor reo* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengharuskan penerapan ketentuan yang paling menguntungkan Terdakwa, yang dalam hal ini adalah ketentuan baru yang memberikan alternatif pemidanaan dibandingkan dengan ketentuan lama yang bersifat kumulatif wajib;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa yang masih berusia muda, pengakuan dan penyesalan Terdakwa, serta tingkat keterlibatan yang tidak termasuk dalam kategori berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pemberatan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda di samping pidana penjara akan menimbulkan beban ganda yang tidak proporsional dan bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk mencegah terulangnya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta memberikan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat, yang dalam perkara ini dapat dicapai melalui penjatuhan pidana penjara yang proporsional tanpa perlu dibebani dengan pidana denda tambahan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan bahwa ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut telah

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



menghapuskan pidana minimum khusus dan mengubah sistem kumulatif menjadi alternatif, yang menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pemidanaan yang lebih mengedepankan proporsionalitas dan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana mengajarkan bahwa pidana harus menjadi upaya terakhir, dan penjatuhan lebih dari satu jenis pidana hanya dapat dibenarkan apabila penjatuhan satu jenis pidana saja dianggap tidak memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan telah memadai untuk memberikan efek jera sekaligus membuka peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana denda kategori VI yang besarnya dapat mencapai jumlah yang sangat signifikan akan menghambat proses reintegrasi sosial terdakwa setelah menjalani masa pidana, menimbulkan beban ekonomi berkelanjutan bagi keluarga terdakwa, serta dapat menciptakan kondisi yang kontraproduktif terhadap upaya pemulihan dan perbaikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana denda di samping pidana penjara tidak sejalan dengan ketentuan baru dalam Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang memberikan alternatif pilihan, bertentangan dengan asas *lex favor reo*, serta tidak mencerminkan keadilan yang proporsional dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk hanya menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan kewenangan alternatif yang diberikan oleh rumusan "*dan/atau*" dalam ketentuan Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dengan keyakinan bahwa putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak, serta sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang lebih mengedepankan pemidanaan yang manusiawi dan restoratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menghendaki penjatuhan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana terkini, asas-asas hukum pidana yang berlaku, serta rasa keadilan yang harus diwujudkan dalam setiap putusan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan untuk hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa diikuti pidana denda, dengan keyakinan bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan telah memadai untuk memberikan

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



efek jera, edukasi, sekaligus membuka peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat tanpa dibebani oleh beban ekonomi tambahan yang tidak perlu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kevin Arnold Anak Dari Martinus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai Perantara Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ~ 1 (satu) bungkus bekas rokok merk “ARMOUR”;
 - ~ 1 (satu) bungkus bekas rokok merk “MARLLBORO VISTA”;
 - ~ 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di hotel My Dormy UMM Malang Kamar No. E205, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Babatan, Tegalgondo Kota Malang dengan berat total netto $\pm 11,123$ gram dengan berat netto masing-masing yaitu $\pm 5,414$ gram (dikembalikan berat netto ± 4.965 gram), $\pm 4,520$ gram (dikembalikan berat netto ± 4.077 gram) dan $\pm 1,189$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,668$ gram);
 - ~ 3 (tiga) kantong plastik berisi irisan daun kering Narkotika jenis Tembakau Sintetis, yang ditemukan di daerah sepanjang jalanan dekat Masjid Agung Surabaya, Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 1 Pagesangan Kec. Jambangan Surabaya dengan berat total netto $\pm 13,386$ gram dengan berat netto masing-masing yaitu $\pm 4,551$ gram (dikembalikan berat netto ± 4.032 gram), $\pm 4,477$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 3,906$ gram) dan $\pm 4,358$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 3,707$ gram);

Dimusnahkan

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 1 (satu) Unit HP Poco F5 Pro. warna biru dengan No.082332557501;
- ~ 1 (satu) Unit HP Iphone 15 warna hitam, dengan No. 081523872222, No. Imei 350872361740416;

Dirampas untuk negara;

- ~ 1 (satu) kunci mobil beserta gantungan dompet tanpa merek warna hitam;
- ~ 1 (satu) lembar STNK an. Sekar Arum Citranaya Kusumah;
- ~ 1 (satu) Unit mobil Toyota raize . warna hitam silver metalik. Noka MHKAA1BAOPJ100803 Nosin 1KRA811502. No. Pol. B 2282 KIQ atas nama Sekar Arum Citranaya Kusumah;

Dikembalikan kepada Sdri. Parmawati Br Sinuhaji melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 2844/Pid.Sus/2025/PN Sby